

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2261/2539

นาง แสงจันทร์ หิรัญเรืองโชค
นาง เนีย แซ่เอ็ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนย้ายสิ่งปลูกสร้างพร้อมบรืวารออกไปจากที่
พิพาทของโจทก์ซึ่งมีค่าเช่าปีละ 1,000 บาท จำเลยให้การเพียงว่า ช. สามีโจทก์เอาเงิน
จากจำเลยไปซื้อที่ดินพิพาทมิได้กล่าวอ้างโดยชัดแจ้งว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย
หรือจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของและในการอุทธรณ์และฎีกาจำเลยก็อุทธรณ์และฎีกาแต่
เพียงว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทมิได้อุทธรณ์และฎีกาในเรื่องกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาทแต่อย่างใดจึงเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า
ในขณะที่ยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้ทำ
สัญญาเช่าที่ดินพิพาทและไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ที่ฟังว่าจำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทและต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นการอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้จึงไม่เป็นการ
ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาจำเลยไม่มีสิทธิที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้นต่อมา

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทำ สัญญาเช่า ที่ดินพิพาท ซึ่ง เป็น ที่ดินของ โจทก์ มี กำหนด 3 ปี ค่าเช่า ปี ละ 1,000 บาท เมื่อ ครบ กำหนดการ เช่า แล้ว จำเลย ไม่ ยอม รื้อถอน ขนย้าย สิ่งปลูกสร้าง พร้อม ทั้ง บรืวารออกไป จาก ที่ เช่า โจทก์ มอบ ให้ ทนายความ มี หนังสือ บอกเลิก การ เช่าและ ให้ ออก ไป จาก ที่ เช่า แต่ จำเลย เพิกเฉย เป็น การ ละเมิด ทำให้ โจทก์เสียหาย ขอให้ บังคับ จำเลย รื้อถอน ขนย้าย สิ่งปลูกสร้าง พร้อม ทั้งบรืวาร ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์ และ ส่งมอบ ที่ดิน ดัง กล่าว แก่ โจทก์ใน สภาพ เรียบร้อย ให้ จำเลย ชำระ ค่าเสียหาย 5,666 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เดือน ละ 2,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตราเดียว กัน นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลย จะ รื้อถอน ขนย้าย สิ่งปลูกสร้างพร้อม ทั้ง บรืวาร ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภโชควนกิจ โดย เมื่อ ปี 2511 นาย ชาญศักดิ์ หิรัญเรืองโชค บุตรชาย ของ จำเลย ซึ่ง เป็น สามี ของ โจทก์ ได้ นำ เงิน ของ จำเลย ไป ซื้อ ที่ดินดังกล่าว เมื่อ ปี 2519 นาย ชาญศักดิ์ ถึงแก่กรรม โจทก์ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ได้รับ โอน มรดก ที่ดิน ดังกล่าว ไป และ ไม่ โอน คืน ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภโชควนกิจ หรือ แบ่ง ให้ ทายาท ของ นาย ชาญศักดิ์ รวมทั้ง จำเลย โจทก์ เป็น ผู้ จัดทำ หนังสือ สัญญาเช่า ตาม ฟ้อง ขึ้น เอง โดย จำเลย ไม่ได้ รับ รู้ จึง มิใช่ หนังสือ สัญญาเช่า อัน ชอบ ด้วย กฎหมายที่ จะ นำ มา ฟ้องร้อง จำเลย ได้ จำเลย ไม่ได้ เป็น ผู้เช่า โจทก์ จึงไม่มี อำนาจฟ้อง และ เรียก ค่าเสียหาย จาก จำเลย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ขับไล่ จำเลย ให้ จำเลย รื้อถอนขนย้าย สิ่ง ปลูกสร้าง และ บรืวาร ออกจาก ที่ดิน โฉนด เลขที่ 7082ตำบล อินทร์บุรี (ท่างาม) อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี ของ โจทก์ ให้ จำเลย ส่งมอบ ที่ดิน ดังกล่าว แก่

โจทก์ ใน สภาพ เรียบร้อยให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ปี ละ 1,000 บาท นับ
แต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2534 จนกว่า จำเลย จะ รื้อถอน ขนย้าย สิ่งปลูกสร้าง และ
บริวารออกจาก ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย รื้อถอนขนย้าย
สิ่งปลูกสร้าง พร้อม ทั้ง บริวาร ออก ไป จาก ที่ดินพิพาท ของ โจทก์อัน มีค่าเช่า ปี
ละ 1,000 บาท จำเลย ให้ เพียง ว่า นาย ชาญศักดิ์ หิรัญเรืองโชค สามี โจทก์ เอา
เงิน จาก จำเลย ไป ซื้อ ที่ดินพิพาท มิได้ กล่าวอ้าง โดยชัดแจ้ง ว่า ที่ดินพิพาท เป็น
ของ จำเลย หรือ จำเลยมี ส่วน เป็น เจ้าของ ที่ดินพิพาท นอกจาก นั้น ใน ชั้น
อุทธรณ์ และ ฎีกาจำเลย ก็ อุทธรณ์ และ ฎีกา แต่เพียง ว่า จำเลย ไม่ได้ ทำ สัญญา
เช่าที่ดินพิพาท และ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ มิได้ อุทธรณ์ และ ฎีกา ใน เรื่อง
กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาท แต่อย่างใด จึง เป็น คดี ฟ้องขับไล่ บุคคล ใด ๆออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ อัน มีค่าเช่า ใน ขณะ ยื่นฟ้อง ไม่เกิน เดือน ละสี่ พัน บาท ต้อง
ห้าม มิให้ อุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง
มาตรา 224 ที่ จำเลย อุทธรณ์ ว่า จำเลย ไม่ได้ทำ สัญญาเช่า ที่ดินพิพาท และ ไม่
ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ นั้น เป็น การ โต้แย้งคำพิพากษา ศาลชั้นต้น ที่ ฟัง ว่า จำเลย
ทำ สัญญาเช่า ที่ดินพิพาท และต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ เป็น อุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริง
ต้องห้าม ตาม บท กฎหมายดังกล่าว ข้างต้น แม้ ศาลอุทธรณ์ จะ รับ วินิจฉัย ให้ ก็
ไม่ชอบ ด้วยกระบวนการพิจารณา จำเลย ไม่มี สิทธิ ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ต่อมา ได้
ฎีกา ของ จำเลย จึง เป็น การ ไม่ชอบ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ และ ยก ฎีกา ของ จำเลย ให้ บังคับคดี
ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ